



PUTUSAN
Nomor 1177 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YAYASAN JAMIYAH KHATMIL QUR'AN JA-ALHAQ, yang diwakili oleh Ketua dan Wakil Sekretaris Yayasan Jamiyah Khatmil Qur'an Ja-Alhaq, DR. Suwarjin, M.A. dan Nurlia Latipah, M.Pd.Si., berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata, Nomor 4, RT 06, RW 04, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Helmi Suanda, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Helmi Suanda, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Serayu, Nomor 39, RT 10, Padang Harapan, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

DARUL IKSAN, bertempat tinggal di Perum Kemiling Permai, RT 014, RW 004, Kelurahan Pekan Sabtu, Selebar, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sopian Saidi Siregar, S.H., M.Kn. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sopian Siregar, S.H., M.Kn. & Rekan, beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo, Nomor 44, RT 01, RW 01, Jembatan Kecil, Kecamatan Singgaran Pati, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2022;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

1. **IZWANDI**, bertempat tinggal di Jalan Syamsul Bahrin, RT 002, RW 004, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1177 K/Pdt/2023



Bangka Hulu, Kota Bengkulu;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU,
berkedudukan di Jalan S. Parman, Nomor 13, Padang Jati,
Kota Bengkulu;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Turut
Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Bengkulu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Melakukan sita jaminan atas objek sengketa milik Tergugat yang menjadi objek gugatan tersebut di atas;
4. Menyatakan SKT Nomor 593.2/08/1003/Pem, tanggal 2 April 2008 dan penguasaan Para Tergugat atas tanah seluas 3 Ha (300 x 100 m²) (tiga puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT 30, RW 05, Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Surat Izin Menggarap Tanah Nomor 22/6/1975, tanggal 17 Maret 1975 dan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 12/B/1976, tanggal 9 Maret 1976 menjadi alas hak yang berkekuatan hukum dan bisa ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik sebagaimana mestinya;
6. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah tersebut di atas adalah milik Penggugat dan memerintahkan Para Tergugat secara sukarela menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, bila hal itu tidak dilaksanakan dapat dimintakan aparat penegak hukum untuk melakukan eksekusi/pengosongan;
7. Menyatakan tidak sah dan batal terhadap penetapan Para Tergugat

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1177 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penerima ganti rugi lahan dan tanam tumbuh warga terdampak Pembangunan Proyek Nasional Pembangunan Jalan Tol Bengkulu-Curup-Lubuk Linggau oleh Turut Tergugat;

8. Menyatakan yang berhak menerima ganti rugi lahan dan tanam tumbuh warga terdampak Pembangunan Proyek Nasional Pembangunan jalan Tol Bengkulu-Curup- Lubuk Linggau, adalah Penggugat;
9. Memerintahkan Turut Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu selaku Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Kota Bengkulu untuk menetapkan atau mengganti data penerima ganti rugi lahan dan tanam tumbuh warga terdampak Pembangunan Proyek Nasional Pembangunan Jalan Tol Bengkulu-Curup-Lubuk Linggau dari atas nama Para Tergugat menjadi atas nama Penggugat;
10. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Para Tergugat:

1. gugatan Penggugat cacat formil (*error in objecto*);
2. gugatan kabur (*obscur libel*);
3. gugatan lewat waktu;
4. *error in persona*;
5. gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1177 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar keuntungan sebesar Rp1.214.963.775,00 dikali 19 bulan dikali 1% sama dengan Rp230.843.117,00 (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh belas ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberikan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Bgl., tanggal 18 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan SKT Nomor 593.2/08/1003/Pem, tanggal 2 April 2008 dan penguasaan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas tanah seluas 3 Ha (300 x 100 m²) (tiga puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT 30, RW 05, Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1177 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Surat Izin Menggarap Tanah Nomor 22/b/1975, tanggal 17 Maret 1975 dan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 12/B/1976, tanggal 9 Maret 1976, menjadi alas hak yang berkekuatan hukum dan bisa ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik sebagaimana mestinya;
5. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah tersebut di atas adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan memerintahkan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara sukarela menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, bila hal itu tidak dilaksanakan dapat dimintakan aparat penegak hukum untuk melakukan eksekusi/pengosongan;
6. Menyatakan tidak sah dan batal terhadap penetapan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai penerima ganti rugi lahan dan tanam tumbuh warga terdampak Pembangunan Proyek Nasional Pembangunan Jalan Tol Bengkulu-Curup-Lubuk Linggau oleh Turut Tergugat;
7. Menyatakan yang berhak menerima ganti rugi lahan dan tanam tumbuh warga terdampak Pembangunan Proyek Nasional Pembangunan jalan Tol Bengkulu-Curup-Lubuk Linggau adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
8. Memerintahkan Turut Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu selaku Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Kota Bengkulu untuk menetapkan atau mengganti data penerima ganti rugi lahan dan tanam tumbuh warga terdampak Pembangunan Proyek Nasional Pembangunan Jalan Tol Bengkulu-Curup-Lubuk Linggau dari atas nama Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
9. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seluruhnya;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1177 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp1.935.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT BGL., tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Desember 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Bgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 12 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Bgl., tanggal 18 Oktober 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 39/PDT/2021/PT BGL., tanggal 27 Desember 2021;
3. Mengadili sendiri;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1177 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar keuntungan sebesar Rp1.214.963.775,00 dikali 19 bulan dikali 1% sama dengan Rp230.843.117,00 (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh belas rupiah);
4. Menyatakan harta benda milik Tergugat Dalam Rekonvensi (Darul Iksan) dapat diletakkan sita eksekusi untuk pelaksanaan amar putusan pembayaran kerugian materiil Terbanding/Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp230.843.117,00 (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh belas rupiah), setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 20 Januari 2022 yang

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1177 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 12 Januari 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Januari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa adalah hak Penggugat sesuai Surat Izin Menggarap atas tanah Nomor 22/b/1975, tanggal 17 Maret 1975 dan Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor 12/B/1976, tanggal 9 Maret 1976, yang dapat ditingkatkan statusnya menjadi hak milik, sedangkan surat bukti Tergugat pada tanggal 2 April 2008 walaupun judulnya Surat Keterangan Tanah (SKT) penguasaan tidak dapat dibenarkan, karena sejak tahun 1975 sudah dikuasai Penggugat dengan status tanah adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YAYASAN JAMIYAH KHATMIL QUR'AN JA-ALHAQ tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1177 K/Pdt/2023



yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN JAMIYAH KHATMIL QUR'AN JA-ALHAQ** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,



ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1177 K/Pdt/2023